Data publikacji: 07-09-2026

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
XI KADENCJA

Warszawa, 4 września 2026 r. **Druk nr 825**

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Małgorzata KIDAWA-BŁOŃSKA
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 64. posiedzeniu w dniu 4 września 2026 r. ustawę

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Czarzasty

U S T A W A

z dnia 4 września 2026 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta[1)]

Art. 1. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 845) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz. Urz. UE L 149 z 11.06.2005, str. 22, z późn. zm.).”;
2) w art. 2:
   a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3c w brzmieniu:
      „3a) towarze – rozumie się przez to towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 1796 oraz z 2025 r. poz. 1172) oraz towar z elementami cyfrowymi w rozumieniu art. 2 pkt 5b tej ustawy;
      3b) treści cyfrowej – rozumie się przez to treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
      3c) usłudze cyfrowej – rozumie się przez to usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;”,
   b) w pkt 12:
      – skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337 i 2581)”,

---

1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/825 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie (Dz. Urz. UE L 2024/825 z 06.03.2024).

– kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–21 w brzmieniu:

„13) twierdzeniu środowiskowym – rozumie się przez to komunikat lub oświadczenie, w tym oznakowanie, nazwę handlową, firmę lub nazwę produktu, w kontekście informacji handlowej, przedstawione w dowolnej postaci, w szczególności jako tekst, ilustracja, grafika lub symbol, które:

a) nie są wymagane przepisami prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej,

b) zawierają stwierdzenie lub sugestię, że:

– produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca wywierają pozytywny wpływ na środowisko,

– produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca nie wywierają wpływu na środowisko,

– produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca wywierają mniej szkodliwy wpływ na środowisko niż inny produkt, inna kategoria produktów, inna marka lub inny przedsiębiorca lub

– oddziaływanie produktu, kategorii produktów, marki lub przedsiębiorcy na środowisko uległo poprawie w czasie;

14) ogólnym twierdzeniu środowiskowym – rozumie się przez to twierdzenie środowiskowe przekazane pisemnie lub ustnie przy użyciu dowolnego środka komunikowania się z konsumentami, które nie jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru oraz którego opis nie jest podany w jasny i wyraźny sposób za pomocą tego samego środka komunikowania się z konsumentami;

15) oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru – rozumie się przez to dobrowolny znak zaufania, znak jakości lub znak równoważny, którego celem jest wyodrębnienie i promocja produktu, procesu lub działalności przedsiębiorcy przez odwołanie się do ich cech środowiskowych lub społecznych, który nie jest oznakowaniem wymaganym przepisami prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej;

16) systemie certyfikacji – rozumie się przez to system weryfikacji i poświadczania przez osobę trzecią spełnienia przez produkt, proces lub działalność przedsiębiorcy wymogów, umożliwiający stosowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, którego wymogi są publicznie dostępne oraz który:
    a) określa przejrzyste, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne zasady przystąpienia przedsiębiorcy do systemu,
    b) obejmuje wymogi opracowane przez właściciela systemu w porozumieniu z odpowiednimi ekspertami i zainteresowanymi stronami,
    c) określa procedury postępowania w przypadku niezgodności z wymogami systemu oraz przewiduje wycofanie lub zawieszenie stosowania przez przedsiębiorcę oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru,
    d) zapewnia obiektywne monitorowanie przestrzegania przez przedsiębiorcę wymogów systemu prowadzone przez podmiot, który jest niezależny od właściciela systemu i od przedsiębiorcy oraz który uzyskał potwierdzenie posiadania kompetencji i niezależności na podstawie norm lub procedur międzynarodowych, unijnych lub krajowych, przyjętych przez właściwy podmiot, w celu weryfikacji i poświadczenia spełniania wymogów umożliwiających stosowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru;
17) uznanej wysokiej efektywności środowiskowej – rozumie się przez to efektywność ekologiczną zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz. Urz. UE L 27 z 30.01.2010, str. 1, z późn. zm.), krajowymi lub regionalnymi programami oznakowania ekologicznego EN ISO 14024 typu I urzędowo uznanymi w państwach członkowskich lub z najwyższymi poziomami efektywności środowiskowej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;
18) trwałości – rozumie się przez to trwałość w rozumieniu art. 2 pkt 4b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

19) aktualizacji oprogramowania – rozumie się przez to aktualizację, w tym aktualizację zabezpieczeń lub aktualizację funkcjonalności, niezbędną do zapewnienia zgodności z umową towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych i usług cyfrowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

20) materiale eksploatacyjnym – rozumie się przez to element towaru, który regularnie się zużywa i wymaga wymiany lub uzupełnienia, aby towar mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem;

21) funkcjonalności – rozumie się przez to funkcjonalność w rozumieniu art. 2 pkt 5f ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) formułowanie twierdzeń środowiskowych związanych z efektywnością środowiskową, która ma zostać osiągnięta w przyszłości, bez jasnych, obiektywnych, publicznie dostępnych i weryfikowalnych zobowiązań przyjętych w szczegółowym i realistycznym planie wykonania, który obejmuje wymierne i określone w czasie cele oraz inne odpowiednie elementy niezbędne do wsparcia jego realizacji, takie jak przydział zasobów, i który jest regularnie weryfikowany przez niezależnego eksperta zewnętrznego, którego ustalenia są udostępniane konsumentom;

7) reklamowanie korzyści dla konsumentów, które są nieistotne i nie wynikają z żadnej cechy produktu lub działalności przedsiębiorcy.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „korzyści związanych z produktem” dodaje się wyrazy „ , cech środowiskowych lub społecznych produktu, a także aspektów związanych z obiegiem zamkniętym, takich jak trwałość produktu, możliwość jego naprawy lub zdatność do recyklingu”;

4) w art. 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy przedsiębiorca świadczy usługę polegającą na porównaniu produktów i przekazuje konsumentowi informacje dotyczące cech środowiskowych lub społecznych produktów lub dostawców tych produktów lub aspektów związanych z obiegiem zamkniętym, takich jak trwałość, możliwość naprawy lub zdatność do recyklingu, tych produktów lub dostawców tych

produktów, za istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się informacje na temat metody porównania, produktów będących przedmiotem porównania oraz dostawców tych produktów, a także działań mających na celu zapewnienie aktualności tych informacji.”;

5) w art. 7:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) umieszczanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, które nie jest oparte na systemie certyfikacji ani nie zostało ustanowione przez organy publiczne;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4c w brzmieniu:

„4a) formułowanie ogólnego twierdzenia środowiskowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest w stanie wykazać uznanej wysokiej efektywności środowiskowej istotnej dla tego twierdzenia;

4b) formułowanie twierdzeń środowiskowych w odniesieniu do całego produktu lub całej działalności przedsiębiorcy, jeżeli dotyczą one tylko określonej cechy produktu lub konkretnego rodzaju działalności przedsiębiorcy;

4c) twierdzenie, uzasadniane kompensowaniem emisji gazów cieplarnianych, że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko pod względem emisji gazów cieplarnianych;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) prezentowanie wymogów nałożonych przepisami prawa na wszystkie produkty należące do danej kategorii produktów na rynku unijnym jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy;”,

d) w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27–33 w brzmieniu:

„27) zatajanie przed konsumentem informacji o tym, że aktualizacja oprogramowania będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie towarów z elementami cyfrowymi lub na korzystanie z treści cyfrowych lub usług cyfrowych;

28) prezentowanie aktualizacji oprogramowania jako niezbędnej, w przypadku gdy poprawia ona jedynie funkcjonalność;

29) informacja handlowa dotycząca towaru posiadającego właściwość wprowadzoną, aby ograniczyć jego trwałość, w przypadku gdy

informacje na temat takiej właściwości i jej wpływu na trwałość towaru są dostępne dla przedsiębiorcy;

30) twierdzenie, że w normalnych warunkach użytkowania towar ma określoną trwałość pod względem czasu lub intensywności użytkowania, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;

31) prezentowanie towaru jako nadającego się do naprawy, w przypadku gdy towar nie posiada takiej właściwości;

32) nakłanianie konsumenta do zastąpienia lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych towaru wcześniej, niż jest to konieczne z przyczyn technicznych;

33) zatajanie informacji dotyczących ograniczenia funkcjonalności towaru w przypadku korzystania z materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie zostały dostarczone przez pierwotnego producenta, lub twierdzenie, że takie ograniczenie funkcjonalności wystąpi, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 1796 oraz z 2025 r. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64, z późn. zm.);”;

2) w art. 2:

a) po pkt 5g dodaje się pkt 5ga w brzmieniu:

„5ga) aktualizacja oprogramowania – bezpłatną aktualizację, w tym aktualizację zabezpieczeń, niezbędną do zapewnienia zgodności z umową towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych i usług cyfrowych zgodnie z przepisami ustawy;”,

b) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10–14 w brzmieniu:

„10) gwarancja trwałości – udzieloną przez producenta gwarancję co do trwałości towaru, zgodnie z którą przez cały okres jej obowiązywania

producent jest zobowiązany do wymiany lub naprawy towaru zgodnie z art. 43d, w przypadku gdy towar nie zachowuje trwałości;

11) producent – wytwórcę towarów, importera towarów na terytorium Unii Europejskiej lub osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którzy określają się jako producenci przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, firmy, znaku towarowego lub innego znaku wyróżniającego;

12) zharmonizowana informacja dotycząca zgodności towaru z umową – informację o zasadach przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność towaru z umową, w tym o okresie trwania tej odpowiedzialności wynoszącym co najmniej dwa lata, której wzór i treść są określone w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1960 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie wzoru i treści zharmonizowanej informacji o prawnym obowiązku zapewnienia zgodności z umową oraz zharmonizowanego oznakowania na potrzeby handlowej gwarancji trwałości (Dz. Urz. UE L 2025/1960 z 02.10.2025);

13) zharmonizowane oznakowanie dotyczące gwarancji trwałości – oznakowanie informujące o gwarancji trwałości udzielonej przez producenta bez dodatkowych kosztów, która obejmuje cały towar i obowiązuje dłużej niż dwa lata, oraz o okresie jej obowiązywania wraz z przypomnieniem o istnieniu prawnego obowiązku zapewnienia zgodności towaru z umową, którego wzór i treść są określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1960 z dnia 25 września 2025 r. w sprawie wzoru i treści zharmonizowanej informacji o prawnym obowiązku zapewnienia zgodności z umową oraz zharmonizowanego oznakowania na potrzeby handlowej gwarancji trwałości;

14) punktowa ocena możliwości naprawy – ocenę możliwości dokonania naprawy towaru wyrażoną za pomocą punktacji, na podstawie zharmonizowanych wymogów ustanowionych w aktach prawnych Unii Europejskiej.”;

3) po art. 7ab dodaje się art. 7ac w brzmieniu:

„Art. 7ac. Zharmonizowanym oznakowaniem dotyczącym gwarancji trwałości może posługiwać się producent, który udziela gwarancji trwałości bez dodatkowych kosztów, obejmującej cały towar i obowiązującej przez okres dłuższy niż dwa lata.”;

4) w art. 8:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową, a w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar – także o głównych warunkach tej odpowiedzialności, w tym o okresie jej trwania wynoszącym co najmniej dwa lata, w widoczny sposób, z wykorzystaniem zharmonizowanej informacji dotyczącej zgodności towaru z umową;

6) istnieniu i warunkach usług posprzedażnych oraz gwarancji;”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) gwarancji trwałości udzielonej przez producenta bez dodatkowych kosztów, która obejmuje cały towar i obowiązuje przez okres dłuższy niż dwa lata, w widoczny sposób, z wykorzystaniem zharmonizowanego oznakowania dotyczącego gwarancji trwałości i w sposób bezpośrednio wskazujący na towar, na który producent udzielił takiej gwarancji;”,

– w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10–12 w brzmieniu:

„10) w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych oraz usług cyfrowych – minimalnym okresie, w którym producent lub przedsiębiorca zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zapewnia aktualizacje oprogramowania, przy czym okres ten może być wyrażony przez wskazanie przedziału czasu albo przez podanie daty końcowej;

11) punktowej ocenie możliwości naprawy towaru, jeżeli taka ocena jest określona w zharmonizowanych wymogach ustanowionych w aktach prawnych Unii Europejskiej;

12) dostępności, szacunkowym koszcie i procedurze zamawiania części zamiennych niezbędnych do utrzymania zgodności towarów

z umową, o dostępności instrukcji naprawy i konserwacji, a także o ograniczeniach dotyczących napraw w razie braku punktowej oceny możliwości naprawy towaru.”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi informacje, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 6a lub 12, jeżeli udostępni mu je producent;

2) ust. 1 pkt 10, jeżeli udostępni mu je producent lub przedsiębiorca zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.”;

5) w art. 12:

a) w ust. 1:

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) przyjaznych dla środowiska opcjach dostarczenia towaru, o ile są dostępne;”,

– pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową, a w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest towar – także o głównych warunkach tej odpowiedzialności, w tym o okresie jej trwania wynoszącym co najmniej dwa lata, w widoczny sposób, z wykorzystaniem zharmonizowanej informacji dotyczącej zgodności towaru z umową;”,

– w pkt 14 wyrazy „treści gwarancji” zastępuje się wyrazami „warunkach gwarancji”,

– po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) gwarancji trwałości udzielonej przez producenta bez dodatkowych kosztów, która obejmuje cały towar i obowiązuje przez okres dłuższy niż dwa lata, w widoczny sposób, z wykorzystaniem zharmonizowanego oznakowania dotyczącego gwarancji trwałości i w sposób bezpośrednio wskazujący na towar, na który producent udzielił takiej gwarancji;”,

– po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych oraz usług cyfrowych – minimalnym okresie, w którym

producent lub przedsiębiorca zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zapewnia aktualizacje oprogramowania, przy czym okres ten może być wyrażony przez wskazanie przedziału czasu albo przez podanie daty końcowej;”,

– w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 i 23 w brzmieniu:

„22) punktowej ocenie możliwości naprawy towaru, jeżeli taka ocena jest określona w zharmonizowanych wymogach ustanowionych w aktach prawnych Unii Europejskiej;

23) dostępności, szacunkowym koszcie i procedurze zamawiania części zamiennych niezbędnych do utrzymania zgodności towarów z umową, o dostępności instrukcji naprawy i konserwacji, a także o ograniczeniach dotyczących napraw w razie braku punktowej oceny możliwości naprawy.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi informacje, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 14a lub 23, jeżeli udostępni mu je producent;

2) ust. 1 pkt 20a, jeżeli udostępni mu je producent lub przedsiębiorca zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.”;

6) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17” zastępuje się wyrazami „w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 14a, 16 i 17”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 września 2027 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Czarzasty

……

Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu

…….....